

1515878-17.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... arguido, Kaique acabou confessando o roubo do aparelho acompanhado de três amigos; a vítima foi chamada e reconheceu o réu no interior do DP; nenhum armamento foi encontrado com o réu (áudio sistema SAJ).

Portanto, quanto à materialidade do roubo, existem provas suficientes da subtração do bem descrito na denúncia; a vítima foi categórica ao confirmar o assalto sofrido.

No ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1515878-17.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1515878-17.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE HUGO SILVA GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Kaique Hugo Silva Gomes, devidamente qualificado nos autos na fl. 13, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 12/julho/2022, por volta das 20h30, na Rua Porto de Moz, 170, Cangaíba, nesta cidade, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, teria subtraído, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone XR, de propriedade da vítima Maria Carolina de Oliveira Pereira.

Diz a denúncia que, o réu, previamente conluiado com outros dois coautores ainda não identificados para a prática de crime patrimonial, estava no interior de um

veículo, cor cinza, placas não anotadas, no banco traseiro; assim que visualizou a vítima caminhar pela via pública, desembarcou do automóvel portando arma de fogo, anunciou o assalto e, com a ofendida subjugada, subtraiu dela o aparelho celular descrito acima; na posse do bem, todos se evadiram; ocorre que policiais militares foram acionados pela vítima, que os informou acerca das características físicas dos averiguados, bem como da localização do referido aparelho celular, obtida via sinal GPS; aludidos policiais se dirigiram à Rua Porto de Moz, nº 170 (conforme sinal de GPS), local em que avistaram o acusado, que possuía características físicas semelhantes às informadas pelo ofendido, parado na via, próximo ao calçamento, mas que, assim que percebeu a presença dos policiais, passou a caminhar em sentido contrário ao deles, o que os fez decidir pela abordagem; em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse do investigado; contudo, ao retornarem para o local em que primeiramente avistaram o suspeito, os policiais localizaram o aparelho celular da vítima em cima de sacos plásticos e entulhos, momento em que o investigado confessou informalmente a prática de crime de roubo, cometido na companhia de outros dois coautores; o réu foi preso em flagrante delito e levado à Delegacia de Polícia, local em que a vítima reconheceu o celular como sendo de sua propriedade, bem como o denunciado como sendo um dos autores do crime ora narrado, mais precisamente aquele que desembarcou do banco de trás do veículo, na posse de uma arma de fogo e anunciou o assalto.

A denúncia (fls. 45/47) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/41) e foi regularmente recebida em 26/julho/2022 (fls. 52/54).

A citação/notificação ocorreu de modo regular (fl. 126), apresentando o réu sua resposta à acusação (fls. 77/81).

A prova oral proposta foi produzida em audiência, ocasião em que vítima e testemunhas foram ouvidas (áudio audiência virtual sistema Teams), interrogando-se o denunciado ao final (áudio audiência virtual sistema Teams).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos exatos termos da denúncia; a Defesa pediu pela absolvição do réu, reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão, afastamento da majorante da arma de fogo, pois não foi encontrada, devendo ser possibilitado ao réu a conversão da prisão em domiciliar.

É o relatório.

Decido.

Ao final da instrução verificou-se que os fatos descritos na denúncia restaram demonstrados de sorte que se impõe o acolhimento da pretensão punitiva.

Quando interrogado por esse subscritor, o réu Kaique Hugo Silva Gomes, 19 anos, relatou que, quando voltava pra casa encontrou três amigos de carro, que convidaram o réu para ir junto; o que estava no volante encostou ao lado de uma moça que entregou o celular; disse para seu amigo que não concordava com o que fez, pedindo para descer do carro; ao descer, eles jogaram o celular para fora, momento em que a viatura o abordou e encontrou o aparelho; não possuía nenhum tipo de arma, nem de brinquedo quando foi abordado (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

A vítima Maria Carolina de Oliveira Pereira contou que, ao subir uma ladeira, um carro veio de encontro de onde saíram duas pessoas, ficando no interior outras duas; não sabe se queriam puxar só a bolsa ou a depoente também; quando apontaram a arma, entregou o celular e eles foram embora; recuperou o aparelho depois de 1 hora mais ou menos; reconheceu o réu através do Teams; na delegacia o reconheceu através de uma tatuagem (áudio sistema SAJ).

Reconhecimento pessoal na fase investigativa encontra-se na fl. 10.

O depoente Mauro Willian de Araújo, também policial militar, narrou que, em patrulhamento de rotina, a vítima solicitou ajuda informou o roubo sofrido, bem como as características dos roubadores e do carro usado; foi em diligência no sentido informado; ela estava rastreando o próprio celular; solicitou apoio e foram até o endereço rastreado; visualizou alguém com as características informadas; ao ver a viatura, o réu mudou de calçada; abordado, feita revista, nada de ilícito foi encontrado; do outro lado da calçada de onde ele saiu, encontrou no chão o iPhone da vítima; em conversa, o réu confirmou o roubo e participação de outras pessoas

(áudio sistema SAJ).

A testemunha Erick de Sousa Lima, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando foi abordado pela vítima que narrou ter tido seu celular roubado; com outro aparelho ela tinha a localização do celular roubado; com as características dos roubadores e modelo do celular levado, foi até o local indicado; quando a viatura entrou na via, o réu, que tinha as características de vestimenta passada pela vítima, atravessou a rua andando em sentido oposto à viatura, o que motivou a abordagem; após abordagem, na busca pessoal, nada encontrou com ele; na busca no local onde ele estava, encontrou o celular da vítima na calçada da via; arguido, Kaique acabou confessando o roubo do aparelho acompanhado de três amigos; a vítima foi chamada e reconheceu o réu no interior do DP; nenhum armamento foi encontrado com o réu (áudio sistema SAJ).

Portanto, quanto à materialidade do roubo, existem provas suficientes da subtração do bem descrito na denúncia; a vítima foi categórica ao confirmar o assalto sofrido.

No que diz respeito à autoria, todas as provas produzidas indicam que o acusado, em concurso de agentes com indivíduo não identificado, efetivou o roubo circunstanciado.

Neste sentido, a vítima foi coerente em suas declarações ao narrar o ocorrido, bem como ao reconhecer o acusado em juízo.

Vale ressaltar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é preponderante, até porque foi ela quem teve contato direto com o criminoso e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narra-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra do ofendido, vez que não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente.

No sentido do valor da palavra da vítima, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada – Palavras e reconhecimento da vítima – Validade – Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Causas de aumento devidamente comprovadas pela prova oral – Pena e regime que não comportam modificação – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1537610-11.2019.8.26.0050; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade – Réu reconhecido pela vítima do roubo – Palavra da vítima – Validade – Condenação mantida – Pena criteriosamente estipulada – Regime fechado adequado ao caso – Recurso improvido (voto n.º 43134). (TJSP; Apelação Criminal 0083068-96.2017.8.26.0050; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Não resta qualquer dúvida de que a qualificadora do uso de arma de fogo (§ 2º-A, inciso I) restou comprovada.

A palavra da vítima que afirmou que foi utilizada arma de fogo na empreitada criminosa reveste-se de relevante valor probatório e consiste em elemento seguro para o convencimento condenatório.

Nesse sentido, em casos análogos:

Roubo – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação mantida – Aplicação das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, nos moldes do artigo 68, parágrafo único do Código Penal – Recurso provido em parte. Reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo – Palavra da vítima – Possibilidade – Prescindibilidade da apreensão e de exame pericial do artefato. Porte de arma de uso permitido – absorção pelo crime de roubo – Impossibilidade – Crimes autônomos e praticados em contextos fáticos distintos. Adulteração de sinal identificador de veículo – Fita isolante – Tipicidade da conduta – A fé pública e o

poder de polícia do Estado são os bens jurídicos tutelados - Condenação mantida. (TJSP; Apelação Criminal 1525343-55.2019.8.26.0228; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 27/04/2020)

Roubo. Artigo 157, §2º-A, inciso I, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação mantida. Pena-base corretamente fixada, permanecendo no patamar mínimo legal ante a compensação das circunstâncias agravantes e atenuantes. Majorante bem reconhecida - Uso de arma de fogo comprovado mediante palavra segura e uníssona da vítima, não recaindo qualquer dúvida sobre a palavra da mesma, pois não há indícios de que tenha sido mendaz ou tivesse interesse em prejudicar o acusado. Prescindível a apreensão ou realização de perícia do armamento. Ainda, o fato de o agente ter supostamente empregado arma de brinquedo não afasta a qualificadora, considerando que é meio suficientemente eficaz para intimidar a vítima, causando-lhe temor, diminuindo ou impossibilitando a sua resistência. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a personalidade do autor. É certo que regime mais brando não seria apto para atingir a função preventiva da pena, Recurso Improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1503117-89.2018.8.26.0099; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

No que diz respeito ao concurso de agentes, a vítima relatou que dois desceram do carro para abordea-la, permanecendo outros dois no interior do veículo. Desta forma, está configurada a qualificadora do concurso de agentes.

Os depoimentos acima estão em perfeita simetria com as demais provas colhidas nos autos, restando comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado consumado. O bem somente foi recuperado após a vítima informar aos policiais a localização do telefone celular, ocasião em que os agentes saíram em diligência e conseguiram deter o réu e encontrar o aparelho, ou seja, deteve a posse mansa e pacífica da res.

E, mesmo se assim não fosse, a Súmula 582, STJ colocou uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Por fim, a Defesa procurou encontrar inconsistências na prova produzida, em especial no que tange à autoria do delito, mas, no entanto, não logrou êxito, somente conseguindo apresentar hipóteses sem maior relevância jurídica. Desta forma, conclui-se que o acusado realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante suas culpabilidades, impõem-se a condenação e as penas que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme

seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

O réu não possui antecedentes, sendo que as diretrizes do artigo 59 lhe são favoráveis (fl. 136).

Assim, sua pena base deverá ser fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, deixo de reconhecer as atenuantes da confissão e da menoridade, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal.

Por conta da causa especial do aumento de pena (utilização de arma de fogo), acrescenta-se o aumento de 2/3 (dois terços) chegando a pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias multa. Torno esta pena definitiva na ausência de outras modificadoras aplicáveis.

Informo que o crime também foi qualificado pelo concurso de pessoas, mas deixo de aplicar a causa de aumento referida, por força no disposto no artigo 68, § único do Código Penal, que esclarece que no concurso de causa de aumento previstas na parte especial, o Juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

REGIME DE PENA

Delito de tal ordem se cumpre, necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelo réu, em especial ante o fato de se tratar de roubo praticado em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, meio executório este que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real.

A sociedade, em especial nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial ante a abundância de delitos contra os patrimônios praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.

O roubo circunstanciado foi praticado com atrevimento. O acusado investiu contra vítima indefesa, submetendo-as a graves ameaças, mantendo-as a toda sorte de riscos, medos e incertezas.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para declarar o réu Kaique Hugo Silva Gomes, qualificado nos autos na fl. 13, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa.

A espécie de delito praticado veda qualquer substituição ou favor legal aos condenados.

Deixo de determinar o lançamento do nome dos réus no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que o acusado acompanhou a instrução processual encarcerado pelo processo, estando presentes, nesse momento, os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, não lhe faculto o direito de recorrer desta em liberdade.

Recomende-se na prisão em que se encontra custodiado.

Expeça-se guia de recolhimento para início da execução.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas processuais em seu mínimo legal (Lei Estadual de Custas), pois se encontra assistido por defensor constituído, presumindo-se, assim, relativa capacidade econômica para arcar com tal finalidade.

P. I. C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.